Estratégia Concursos

Aula 06

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

17 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 5

6. Gabarito 9

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Da imputabilidade penal;
- ✓ Extinção da Punibilidade

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 10 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Gabriel, após uma desilusão amorosa, decide se embriagar para ter coragem de manter em cárcere privado sua ex-esposa Patrícia, consumando o delito. Após desconfiarem de Gabriel, os amigos de Patricia vão até a residência do casal, onde encontram a vítima e conseguem sua liberdade. Neste caso, Gabriel

a) Não vai responder pelo delito em tela, tendo em vista que a embriaguez é causa excludente da imputabilidade penal.

b) Não vai responder pelo delito em tela, uma vez que cometeu o delito acometido por forte emoção.

c) Não vai responder pelo delito em tela uma vez que se trata de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior e Gabriel era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

d) Responderá pelo delito, já que se trata de embriaguez preordenada, que não exclui a imputabilidade penal.

e) Responderá pelo delito, mas terá sua pena reduzida, já que não possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o caráter ilícito do seu fato, nos termos §2º do art. 28 do CP.

2. Assinale a assertiva incorreta em relação à extinção da punibilidade.

a) Extingue-se a punibilidade pela morte do agente.

b) Extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, em qualquer caso.

c) Extingue-se a punibilidade pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Extingue-se a punibilidade pela anistia, graça ou indulto.

e) Extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

3. Em relação à prescrição, analise as assertivas abaixo.

I- A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.

II- A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

III- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo da sentença, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data do crime, maior de 70 (setenta) anos.

IV- A sentença que conceder perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência.

V- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Está incorreto o que afirma somente em:

a) I e IV.

b) I, II e IV.

c) I, II, III, IV e V.

d) II e IV.

e) II e V.

4. Sobre a extinção da punibilidade, nos termos do que dispõe o CP, é correto afirmar que:

a) O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

b) O curso da prescrição interrompe-se pela impronúncia.

c) As penas mais leves não prescrevem com as mais graves.

d) Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

e) São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 22 (vinte e dois) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1- Gabriel, após uma desilusão amorosa, decide se embriagar para ter coragem de manter em cárcere privado sua ex-esposa Patrícia, consumando o delito. Após desconfiarem de Gabriel, os amigos de Patricia vão até a residência do casal, onde encontram a vítima e conseguem sua liberdade. Neste caso, Gabriel

a) Não vai responder pelo delito em tela, tendo em vista que a embriaguez é causa excludente da imputabilidade penal.

b) Não vai responder pelo delito em tela, uma vez que cometeu o delito acometido por forte emoção.

c) Não vai responder pelo delito em tela uma vez que se trata de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior e porque era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

d) Responderá pelo delito, já que se trata de embriaguez preordenada, que não exclui a imputabilidade penal.

e) Responderá pelo delito, mas terá sua pena reduzida, já que não possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o caráter ilícito do seu fato, nos termos do §2° do art. 28 do CP.

Comentários:

a) ERRADA. A embriaguez só é causa de exclusão da imputabilidade penal nos casos previstos no §1° do art. 27, II do CP: *"É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."*. No caso em tela, trata-se da chamada embriaguez preordenada, em que o agente se embriaga propositadamente para cometer um crime. Neste caso, o agente responde normalmente pelo ilícito cometido.

b) ERRADA. Além do fato da violenta emoção não excluir a imputabilidade penal (*"Art. 28, CP - Não excluem a imputabilidade penal, I - a emoção ou a paixão"*), não se trata de emoção, mas sim de embriaguez preordenada, conforme já comentado.

c) ERRADA. O caso é de embriaguez preordenada, e não embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) CERTA.

e) ERRADA. Não há previsão de diminuição de pena nos casos de embriaguez preordenada, ainda que o agente, ao tempo da ação, não possuísse plena capacidade de entender o caráter ilícito do seu fato ou de se determinar de acordo com este entendimento. A diminuição de pena prevista no §2º do art. 28 do CP só se aplica nos casos de embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior.

GABARITO D.

2- Assinale a assertiva incorreta em relação à extinção da punibilidade.

a) Extingue-se a punibilidade pela morte do agente.

b) Extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, em qualquer caso.

c) Extingue-se a punibilidade pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

d) Extingue-se a punibilidade pela anistia, graça ou indulto.

e) Extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Comentários:

a) CERTA. É o que dispõe o artigo 107, inciso I, do CP.

b) ERRADA. De acordo com o artigo 107, inciso VI, do CP, extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite.

c) CERTA. É o que dispõe o artigo 107, inciso IX, do CP.

d) CERTA. É o que dispõe o artigo 107, inciso II, do CP.

e) CERTA. É o que dispõe o artigo 107, inciso IV, do CP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO: B

3- Em relação à prescrição, analise as assertivas abaixo.

I- A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.

II- A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

III- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo da sentença, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data do crime, maior de 70 (setenta) anos.

IV- A sentença que conceder perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência.

V- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Está incorreto o que afirma somente em:

a) I e IV.

b) I, III e IV.

c) I, II, III, IV e V.

d) III e IV.

e) II e V.

Comentários:

Vamos analisar as assertivas?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I e II - CERTAS, conforme disposto no artigo 114, incisos I e II, do CP.

III - ERRADA.

Atenção que essa é uma das pegadinhas mais recorrentes em prova sobre o tema PRESCRIÇÃO. De acordo com o artigo 115, "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."

IV- ERRADA. De acordo com o que dispõe o artigo 120, do CP, "A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência."

V- CERTA. É a determinação expressa do artigo 119, do CP.

GABARITO: D.

4- Sobre a extinção da punibilidade, nos termos do que dispõe o CP, é correto afirmar que:

a) O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

b) O curso da prescrição interrompe-se pela impronúncia.

c) As penas mais leves não prescrevem com as mais graves.

d) Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

e) São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 22 (vinte e dois) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Comentários:

a) CERTA. É exatamente o que dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

b) ERRADA. O curso da prescrição interrompe-se pela PRONÚNCIA (artigo 117, inciso II, do CP).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) ERRADA. De acordo com o artigo 118, do CP, "As penas mais leves prescrevem com as mais graves."

d) ERRADA. De acordo com o artigo 116, § único, do CP, "Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo."

e) ERRADA. De acordo com o art. 115 do CP, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

GABARITO: A

6. GABARITO

1. Letra D
2. Letra B
3. Letra D
4. Letra A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.